

מבוי שהוא גבוה פרק ראשון עירובין

ו.

עין משפט
נר מצוה

לד א מ"י פ"י טו"ס
שבת הל"ז טו"ס
ח"ט פ"י שם סעיף ב:
לה ב מ"י שם הל' ג טו
סמך עשין דרעק א
טו"ס פ"י שם סעיף
ס"ג:
לו ג טו"ס פ"י שם
שם סעיף ב:

רבינו חננאל

מפדיון
בשעה
מאמצעיתו בקרן זוית
בארבעה, ורב הונא אמר
בין מן הגדרין בין מן
האמצע בארבעה, דרב
איקלע לדמחריא ועבד
עובדא כוותי, א"ל גר
גר, כלומר לא שהלכה
כך אלא ראה אותן
שמקליין והחמיר עליהן.
אמר רב נחמן בר יצחק
כרב הונא מסתברא, דהא
אמר רב מבוי עקום
מקין גומא (ל) ונפרץ בסופו
שהוא כמו מצדו, ואמר
תורתו כמו מפולש, ואי
אפשר לומר כשפרצתו
יתר מעשר דהאמר
שמואל תורתו כפתח.
וביתר מעשר ליכא מאן
דמכשר, אלא ודאי כפתות
מעשר ואמר רב כמפולש.
אלמא פירצת מבוי מצדו
בארבעה סבירא ליה לרב,
וכל שהוא יתר מארבעה
היהוה כמפולש, ודחי רב
חנן שאני מבוי עקום דקא
בקעי ביה רבים, מכלל
דהוא הונא אע"ג דלא
בקעי רבים אסר, מאי
שנא מדר' אמי ורבי אסי
דא' אם נשתיר בו פסל
מתיר פירצה עד עשר.
ופרקין הא דמי אמי ור'
אסי בדאית תמן גידודי.
(והלכתא כ"י הונא), ת"ר
ציצת מערבין רה"ר עושה
צורת הפתח מיכן בו, עד
בית הילל אומי' עושה
דלת מיכן ולחי או קורה
מיכן, ואקשינן וחי
מערבין רה"ר והתניא יתר
על כן א"ר יהודה

(6) מ"זל גס.

אחת והא' אי אפשר לנמסר הסם נמי הואיל ולא אדעתייהו לנא צבת
אחת הוי כבידי שמים ו"ל הואיל ואי אפשר לנמסר אלא ע"י טורח
גדול לא הטרמינו לנמסר ולמדוד כספק דבריהם וכן משמע מלשון
הקונטרס דפי' דרוב בני אדם אין יכולים לנמסר והוי ספק לנמסר
ואסור או לא לנמסר ומותר וה"ר

שמשיה פי' דמ"ל למימר דבידי אסור
נמי אי אפשר לנמסר והא' דפרוך
כעומד מותר משום דהוי ענין ספק
ספיקא שמה עומד מרובה ואפי' כי
לא נפיש ושוו כי הדדי מותר והשמה
שפיר קרי ליה ספק דבריהם אך
קשה מאי אירא ספק דבריהם אפי'
בדלוריתא נמי שרי כיון דהיתר
קרוז מן האסור דמטעם זה בעי
למישרי בשמיטה במחלה על מחלה
ו"ל דהא דשרי הכא אי פרוך נפיש
היינו צח' אמות מלומדות אצל שמה
יש מעט יותר ואפי' אי פרוך נפיש
איכא ד' אמות ולכן לא שרי אלא
ספק דבריהם ואם תאמר דפרוך
צ' דכורות (ד' ז') אמר נמלא מכוון
בין שתי עיירות לרצון יציאו עגלה
אחת ויתנו והשתא כל אחת תציא
עגלה לעצמה דשמה קרובה היא ואפי'
מלומדות הא אמר הקרובה אפילו
קרובות ו"ל דממה נפשך קני בלחם
אם רחוקה היא פטורה ואי קרובה
היא יוצאה בשל תנאי מאי אהרת
דילמא מלומדות תנאי זה אינו מנאי:
מצידו בעשר מראשו בארבעה.
עשר אין פירושו כארבע'
דעשר כשל מטה וארבעה כשל מעלה:
דפתחא בקרן זוית לא עבדי
אינשי. מיהו אם עשא'

בעין פתח צמזמות ומשקוף הוי שפיר פתח בדלמך לעיל (ד' ה').
דפתח ליה בקרן זוית: **אחד** זה ואחד זה בר'. אם נפרץ בקרן
זוית אצל אם נפרץ מראשו צלל קרן זוית לא היו צד' דלא פליג
לדרב יודה דלמך לקמן (ד' י'): מבוי שהוא רחב ט"ו אמות מרחיק
צ' אמות ועושה פס ג' אמות והשתא הוי פירצה צ' אמות ומצדו
דהוי צד' היינו משום דקא ממעט בהילוכא אצל כשהפירצה בראשו
לא ממעט בהילוכא דלא שבקי פתחא רבה ועיילי בפתחא וזוטא:
רב אמר תורתו במפולש. פי' בקונטרס דלרץ לעשות נורת הפתח
צעקומייתו דפילוש מה שמפולש לחצירו הוי כמפולש לרה"ר
ולשני פתחים לצד רה"ר יעשו לחי או קורה לכל אחד ובמילתא
דשמואל נמי דלמך תורתו כפתום פי' בשם רבו הזקן תורת מבוי
כפתום לרץ לעשות צעקומייתו דהיינו לחי מיהו שם פי' פירוש אחר
תורתו כפתום ואין לרץ צעקומייתו כלום והלשון דחקו דכיון דתורתו
כפתום מה לרץ לעשות צעקומייתו וכפירושו משמע מדקאמר בסמוך
אי ביתר מעשר בזה לימא שמואל תורתו כפתום משמע דלרץ
אחי שפיר ואי תורתו כמפולש קאי אפתחים דהיינו שצריך לעשות
נורת הפתח בלחם הפתחים ובשני לחי ולא צעקומייתו א"כ לרב

נמי קשה דאין יועיל לחי מנד אחד או אפי' נורת הפתח ביותר מעשר הא' את ליה לרב אע"פ שיש לו נורת הפתח לרץ למעט אצל
אי אעקומייתו קאי כדפירש רש"י אחי שפיר לרב דסגי בלורת הפתח אפי' ביותר מ"י הואיל ופתחי מבוי הפתחים לרה"ר לא
הוו יותר מעשר * דהא ז"ה מהני מן התורה אפילו לרב ביותר מ"י כדלמרינן לקמן (ד' יא). גבי כלאים וומיהו יש לדחות
דהוי נמי מצי פריך לרב אלא דמקשה אליבא דשמואל טפי בפשיטות ועוד יש ראייה * מההוא מבוי עקום דהוה צנהדרעא
כו' ואזכרנו דלמות ופירש"י עקום כמין ח' ורץ צ' דלמות לשני עקומות דאי לאו הכי די צדלת אחת ומיהו
ר"ח גרים ואזכרנו דלת וכן כחצו צרוב ספרים ואפילו גרסינן דלמות * איכא למימר דמפולש גמור הוה ועקום
באמצע זה ופתחו בשלשה פתחים לרה"ר דממה נפשך לרץ לעשות דלמות וגבי מבוי העשוי כנדל (לקמן ד' ט): משמע
נמי כפירוש
רה"ר זה
לשון אידך
שיראה ז"ה כל בני המבוי: **ביצד** מערבין דרך רה"ר. פי' רה"ר רחב י"ו אמות ומפולש משני כדדים משער לשער ומצוין בה ששים
רצוא וכן יש צה"ג דבעינן דריסת ס' רצוא וקשה לר"ת דבשבת צפ' הזורק (ד' טז). אמר דעגלות הוו תחתיהן וצניניהן רה"ר ותחתיהן
לא היו ס' רצוא ואומר ר"י דמ"מ דרכן היה ללכת ולצא בלמות דרך ועוד הקשה דדגלי מדבר הוו טף וגשים לאין מספר וכן קשה
מערב רב ויש לומר דלא גמרי' ממשכן אלא מילתא דמציבא במספרים: **ולר"י** וקורה מבאן. אף על גב דלחי לא מהני ביותר
מעשרה יעשה לחי רחב עד שיתמעט האויר מעשרה: **יתר** ע"ב בן אמר ר' יהודה. פירש הקונטרס לעיל מינייה איירי בצונה
עלייה כו' דשרי ר' יהודה לטלטל תחתיה משום פי תקרה יורד וסותם וקאמר צביריתא יתר על כן אמר ר' יהודה אע"ג דליכא פי
תקרה שרי ר' יהודה הואיל ואיכא צ' מחילות מעלייתא והכי משמע צהדיא בתוספתא (במילתין פ"ן) דהא קאי יתר על כן:
מי

מצידו. צכותל ארכו ולא אצל ראשו אלא שיש ארבעה עומד מן
הפתח עד הפירצה: **מראשו**. שהיה מבוי רחב כ' אמה וסממו עשר
אמות דמתן [ב.]. והרחב מעשר ימעט ונפרצה פירצה בלמות סמימה:
לא ספולגו עלאי. לומר דרב מכשר
איקלע לדמחריא כו': **בצעה מלא**.
עמי הארצים היו מוולגין במלות
והחמיר עליהן לעשות סייג להרחיקן
מן העבירה כאלם הגודר בצעה
פרוזה לשומרה: **מבוי עקום**.
ושני פתחיו לרשות הרבים:
תורתו כמפולש.
ומבוי המפולש
לה"ר לרץ נורת
פתח מכאן ולחי
או קורה מכאן
דלקמן אף זה
לרץ לשני פתחיו
לצד רשות הרבים לחי לכל רוח
וצעקומייתו לרץ נורת פתח דפילוש
שהוא מפולש לחצירו הוי כמפולש
לה"ר: **תורתו כפתום**. ואין לרץ
צעקומייתו כלום אלא אלו עושין לחי
לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן דלא
מזכירין נורת הפתח אלא לפתחים
המפולשין זה כנגד זה לרשות הרבים.
ל"א תורתו כפתום תורת מבוי כפתום
ולרץ לעשות לחי לעקומייתו והיינו
לחי שעושים במבוי כפתום זה קצתו
ממורי הזקן ו"ל: **אינימא צימר**
מעשר. שרוחצ פתיחת צעקומייתו
יותר מעשר: **בזה לימא שמואל**
כפתום. וניסגי בלחי אלו לחי ביותר
מעשר במבוי כפתום מי מהני. וללשונא
קמא כיון דיותר מעשר הוי כחד מבוי

וכי האי גוונא לא לימא שמואל דלאו מפולש הוא: **אלא לאו צעשר**.
אלמא פירצת דרין לרב בארבעה: **מכלל דרב הונא**. אפי' בפירצה
ללא בקעי רבים כגון שפירצה למקום מטונף או למקום מקולקל
בפתחים וטיט ואין לרץ רבים מנאים לעבור בלמות פירצה אסר
נמי בארבעה: **מ"ש מדר'** אמי ומדרב אסי. דלמרינן לעיל [ה.]. אם יש
שם פס ארבעה מתיר פירצה עד עשר אלמא פירצת מבוי מצדו
צעשר: **הסם דאיכא גידודי**. שנשתתיר מן הכותל ציסוד ג' או ד'
טפחים גובה על כל פני הפירצה שאינה נוחה לעבור בה:
הא. דאסרנא אלא בדליכא גידודי. גידוד לשון שפה: **ר"ה**. משמע
רחב שש עשרה אמה ועיר שמצוין בה ששים ריבוא ואין בה חומה
(אז) * שהיה ר"ה שלה מכוון משער לשער שהיא מפולש דומה
לדגלי מדבר: **נורת הפתח מכאן**. בראשו אחד: **ולחי וקורה**.
בסוף העיר: **יתר על כן**. לעיל מינייה איירי בצונה עלייה מצית
לצית שבשני ידיו רה"ר וכן גשרים המפולשין לרה"ר דשרי ר' יהודה
לטלטלי תחתיה משום פי תקרה יורד וסותם צפ' כל גגות העיר
וקאמר צביריתא יתר על כן אפילו איכא דליכא פי תקרה
הואיל

נמי קשה דאין יועיל לחי מנד אחד או אפי' נורת הפתח ביותר מעשר הא' את ליה לרב אע"פ שיש לו נורת הפתח לרץ למעט אצל
אי אעקומייתו קאי כדפירש רש"י אחי שפיר לרב דסגי בלורת הפתח אפי' ביותר מ"י הואיל ופתחי מבוי הפתחים לרה"ר לא
הוו יותר מעשר * דהא ז"ה מהני מן התורה אפילו לרב ביותר מ"י כדלמרינן לקמן (ד' יא). גבי כלאים וומיהו יש לדחות
דהוי נמי מצי פריך לרב אלא דמקשה אליבא דשמואל טפי בפשיטות ועוד יש ראייה * מההוא מבוי עקום דהוה צנהדרעא
כו' ואזכרנו דלמות ופירש"י עקום כמין ח' ורץ צ' דלמות לשני עקומות דאי לאו הכי די צדלת אחת ומיהו
ר"ח גרים ואזכרנו דלת וכן כחצו צרוב ספרים ואפילו גרסינן דלמות * איכא למימר דמפולש גמור הוה ועקום
באמצע זה ופתחו בשלשה פתחים לרה"ר דממה נפשך לרץ לעשות דלמות וגבי מבוי העשוי כנדל (לקמן ד' ט): משמע
נמי כפירוש
רה"ר זה
לשון אידך
שיראה ז"ה כל בני המבוי: **ביצד** מערבין דרך רה"ר. פי' רה"ר רחב י"ו אמות ומפולש משני כדדים משער לשער ומצוין בה ששים
רצוא וכן יש צה"ג דבעינן דריסת ס' רצוא וקשה לר"ת דבשבת צפ' הזורק (ד' טז). אמר דעגלות הוו תחתיהן וצניניהן רה"ר ותחתיהן
לא היו ס' רצוא ואומר ר"י דמ"מ דרכן היה ללכת ולצא בלמות דרך ועוד הקשה דדגלי מדבר הוו טף וגשים לאין מספר וכן קשה
מערב רב ויש לומר דלא גמרי' ממשכן אלא מילתא דמציבא במספרים: **ולר"י** וקורה מבאן. אף על גב דלחי לא מהני ביותר
מעשרה יעשה לחי רחב עד שיתמעט האויר מעשרה: **יתר** ע"ב בן אמר ר' יהודה. פירש הקונטרס לעיל מינייה איירי בצונה
עלייה כו' דשרי ר' יהודה לטלטל תחתיה משום פי תקרה יורד וסותם וקאמר צביריתא יתר על כן אמר ר' יהודה אע"ג דליכא פי
תקרה שרי ר' יהודה הואיל ואיכא צ' מחילות מעלייתא והכי משמע צהדיא בתוספתא (במילתין פ"ן) דהא קאי יתר על כן:
מי

נמי קשה דאין יועיל לחי מנד אחד או אפי' נורת הפתח ביותר מעשר הא' את ליה לרב אע"פ שיש לו נורת הפתח לרץ למעט אצל
אי אעקומייתו קאי כדפירש רש"י אחי שפיר לרב דסגי בלורת הפתח אפי' ביותר מ"י הואיל ופתחי מבוי הפתחים לרה"ר לא
הוו יותר מעשר * דהא ז"ה מהני מן התורה אפילו לרב ביותר מ"י כדלמרינן לקמן (ד' יא). גבי כלאים וומיהו יש לדחות
דהוי נמי מצי פריך לרב אלא דמקשה אליבא דשמואל טפי בפשיטות ועוד יש ראייה * מההוא מבוי עקום דהוה צנהדרעא
כו' ואזכרנו דלמות ופירש"י עקום כמין ח' ורץ צ' דלמות לשני עקומות דאי לאו הכי די צדלת אחת ומיהו
ר"ח גרים ואזכרנו דלת וכן כחצו צרוב ספרים ואפילו גרסינן דלמות * איכא למימר דמפולש גמור הוה ועקום
באמצע זה ופתחו בשלשה פתחים לרה"ר דממה נפשך לרץ לעשות דלמות וגבי מבוי העשוי כנדל (לקמן ד' ט): משמע
נמי כפירוש
רה"ר זה
לשון אידך
שיראה ז"ה כל בני המבוי: **ביצד** מערבין דרך רה"ר. פי' רה"ר רחב י"ו אמות ומפולש משני כדדים משער לשער ומצוין בה ששים
רצוא וכן יש צה"ג דבעינן דריסת ס' רצוא וקשה לר"ת דבשבת צפ' הזורק (ד' טז). אמר דעגלות הוו תחתיהן וצניניהן רה"ר ותחתיהן
לא היו ס' רצוא ואומר ר"י דמ"מ דרכן היה ללכת ולצא בלמות דרך ועוד הקשה דדגלי מדבר הוו טף וגשים לאין מספר וכן קשה
מערב רב ויש לומר דלא גמרי' ממשכן אלא מילתא דמציבא במספרים: **ולר"י** וקורה מבאן. אף על גב דלחי לא מהני ביותר
מעשרה יעשה לחי רחב עד שיתמעט האויר מעשרה: **יתר** ע"ב בן אמר ר' יהודה. פירש הקונטרס לעיל מינייה איירי בצונה
עלייה כו' דשרי ר' יהודה לטלטל תחתיה משום פי תקרה יורד וסותם וקאמר צביריתא יתר על כן אמר ר' יהודה אע"ג דליכא פי
תקרה שרי ר' יהודה הואיל ואיכא צ' מחילות מעלייתא והכי משמע צהדיא בתוספתא (במילתין פ"ן) דהא קאי יתר על כן:
מי

(א) [לקמן ד:]. (ב) [לקמן
ק: חולין ק:]. (ג) [גיר'
הר"ש אבא]. (ד) [לעיל ה:].
(ה) גי' ר"י ורש"י או קורה.
(ו) [לקמן ה:]. (ז) שבת ו.
וקח. לקמן יב. כב. ט: לה.
(ח) "אוי" איתא בד"י.
(ט) [לקמן ה:]. (י) ומהא
[לקמן ד: ח.]. דמכ"ר נוריא
ואותו צעקומייתו אין
רואה לפי ד"ל דמי ראשו
האחד לא רטו לעשות להם
מיקון פ"א].

גליון הש"ס
תוס' ד"ה רב אבא וכו'
דחא צה"פ סה"י סו
התורה. עיין לקמן דף כב
ע"א תוס' ד"ה והארי'
בא"ד איכא לזימיר
דמפולש גמור הוי. עיין
לקמן דף י ע"ב תוס' ד"ה
עושה פס:

מוסף רש"י
דפתחא בקרן זוית לא
עבדי אינשי. דלאו
אורחיה הוא (לקמן צד:
בקעה מצא. כלומר אין
בני תורה שדעו להסיר,
בבקעה זו שאין לה שומר
והכל פרוץ (לקמן ס:).

